

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1928/2534	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท ไมล์ฟอร์ดเทรตติ้ง จำกัด	โจทก์
	นาย สอาด ตริยพงศ์ พัฒนา	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1332

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 43

จำเลยรับซื้อสินค้าไว้โดยไม่มีพฤติการณ์ใดแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับซื้อไว้โดยรู้ว่าเป็นสินค้าที่ ร. ฉ้อโกงมาจากโจทก์ร่วม เป็นการซื้อไว้โดยสุจริตย่อมไม่เป็นความผิดฐานรับของโจร การที่จำเลยรับซื้อสินค้าของโจทก์ร่วมไว้จาก ร.พนักงานขายของโจทก์ร่วมถือได้ว่าเป็นการซื้อสินค้าไว้จาก ร.ผู้ขายสินค้าชนิดนั้น เมื่อจำเลยซื้อมาโดยสุจริตและไม่ปรากฏว่าโจทก์ร่วมเสนอขอใช้ราคาให้ จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องคืนสินค้าของกลางหรือขอใช้ราคาสินค้านั้นให้แก่โจทก์ร่วม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357, 91 ที่แก้ไขแล้ว คืนของกลางแก่ผู้เสียหาย และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 390,764 บาท แก่ผู้เสียหาย

ระหว่างพิจารณา บริษัทไมล์ฟอर्टเทรตดิง จำกัดผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ลงโทษจำคุกกรรมละ 2 ปี รวม 48 กรรมเป็นโทษจำคุก 96 ปี โดยข้อจำกัดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 คงให้จำคุกจำเลย 20 ปี คืบของกลางให้โจทก์ร่วมเฉพาะส่วนที่ไม่เหนือจากรายการและไม่เกินจากจำนวนที่ระบุไว้ในคำฟ้องว่าจำเลยรับไว้ โดยให้จำศาลเป็นเจ้าพนักงานตรวจสอบและจัดทำบัญชียึดหลักการว่าเป็นสินค้าสิ่งเดียวกันยิ่งกว่าชื่อที่เรียกขานซึ่งอาจแตกต่างกันไปบ้าง ของกลางนอกนั้นคืนให้จำเลยและให้จำเลยคืนทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนแก่โจทก์ร่วมหรือใช้ราคาเป็นเงิน 390,764 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ร่วมประกอบอาชีพขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มีนางสาวรุ่งนภา แซ่จู้ เป็นพนักงานขาย ต่อมาเมื่อระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2527 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2528นางสาวรุ่งนภา ได้นำสินค้าของโจทก์ร่วมไป 48 ครั้งรวมราคา 717,518 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามใบส่งของชั่วคราวเอกสารหมายเลข 2 ถึง 146 ต่อมาวันที่ 19 มีนาคม

2528เจ้าพนักงานตำรวจยึดสินค้าจากจำเลยรวมราคา 326,754 บาทเป็นของกลาง
ดังรายละเอียดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินถูกประทุษร้ายได้คืนเอกสารหมายเลข จ.160
สินค้าของกลางนี้เกือบทั้งหมดเป็นสินค้าที่นางสาวรุ่งนภาจ้อโกงจากโจทก์ร่วมแล้ว
นำไปขายให้จำเลย มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่เห็นสมควรวินิจฉัยในประการแรก
ว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานรับของโจรดังฟ้องหรือไม่เห็นว่าจากคำเบิกความของ
นายประสงค์ เบญจวรรณธรม นางสาวรุ่งนภา แซ่จู้ นายยงยุทธ ประเสริฐผล นาย
สมปอง พิเชิตพงศ์เผ่าพันธ์ตำรวจตรีชัชวาลย์ สุขสมจิตร และร้อยตำรวจเอกรังสรรค์
ประดิษฐ์ผล พยานของโจทก์และโจทก์ร่วมเองได้ความว่านางสาวรุ่งนภาเป็น
พนักงานขายของโจทก์ร่วม มีหน้าที่ไปติดต่อขายสินค้าของโจทก์ร่วมให้ลูกค้าโดย
ทั่วไป สินค้าที่นางสาวรุ่งนภาจ้อโกงจากโจทก์ร่วมแล้วนำไปขายให้จำเลยนั้นนางสาว
รุ่งนภาไปติดต่อขายให้จำเลยที่ร้านค้าของจำเลย โดยมีพนักงานส่งของของโจทก์
ร่วมเป็นผู้นำสินค้าไปส่งที่ร้านค้าของจำเลยจำเลยซื้อสินค้าจากนางสาวรุ่งนภาเป็น
เงินสด โดยบางครั้งชำระให้เป็นเงินสด บางครั้งชำระให้เป็นเช็ค เมื่อนายประสงค์พัน
ตำรวจตรีชัชวาลย์ และร้อยตำรวจเอกรังสรรค์ ร่วมกันไปยึดสินค้าของกลางจาก
จำเลย สินค้าของกลางบางส่วนตั้งวางขายอยู่หน้าร้านค้าของจำเลยโดยเปิดเผย บาง
ส่วนบรรจุในกล่องกระดาษวางอยู่ในร้านค้าและที่โกดังเก็บสินค้าของจำเลย ซึ่งตาม
พฤติการณ์ของจำเลยดังได้ความจากคำเบิกความของพยานโจทก์และโจทก์ร่วมดัง
กล่าวไม่มีสิ่งที่สื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้รับซื้อสินค้าของโจทก์ร่วมไว้จากนางสาว
รุ่งนภาโดยจำเลยรู้ว่าเป็นสินค้าของโจทก์ร่วมที่นางสาวรุ่งนภาได้มาจากการกระ
ทำความผิดฐานจ้อโกง ส่วนข้อที่ว่าสินค้าของโจทก์ร่วมที่จำเลยรับซื้อไว้จากนางสาว
รุ่งนภามีจำนวนมากนั้น เห็นว่า จำเลยประกอบอาชีพค้าขาย นอกจากสินค้าของ
โจทก์ร่วมที่จำเลยรับซื้อไว้จากนางสาวรุ่งนภาแล้วจำเลยยังขายสินค้าอื่นอีกหลาย
อย่างโดยขายปลีกในร้านค้าของจำเลย และขายส่งนั้นในกรุงเทพมหานครกับในต่าง
จังหวัด การที่จำเลยรับซื้อสินค้าของโจทก์ร่วมไว้จากนางสาวรุ่งนภาเป็นจำนวนมาก

ดังกล่าวจึงมิใช่เป็นเรื่องผิดปกติในทางการค้าของจำเลย และที่นางสาวรุ่งนภาเบิกความผิดปกติในทางการค้าของจำเลย และที่นางสาวรุ่งนภาเบิกความว่า ได้ขายสินค้าของโจทก์ร่วมให้จำเลยในราคาต่ำกว่าราคาตามที่โจทก์ร่วมตั้งราคาขายไว้ประมาณ 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์นั้น เห็นว่า นางสาวรุ่งนภาเป็นผู้มีส่วนร่วมกระทำความผิดในคดีนี้ คำเบิกความของนางสาวรุ่งนภามีลักษณะเป็นคำเบิกความขัดทอดจำเลยที่ต้องหาว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิด และโจทก์กับโจทก์ร่วมมีเพียงนางสาวรุ่งนภาที่เบิกความกล่าวอ้างโดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมานำสืบสนับสนุนยังมีเหตุน่าสงสัยว่านางสาวรุ่งนภาได้ขายสินค้าของโจทก์ร่วมให้จำเลยในราคาต่ำกว่าที่โจทก์ร่วมตั้งราคาขายไว้ 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่ ทั้งยังเห็นด้วยว่าถึงหากจะฟังว่านางสาวรุ่งนภาได้ขายสินค้าของโจทก์ร่วมจำเลยในราคาต่ำกว่าที่โจทก์ร่วมตั้งราคาขายไว้ 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์จริง ก็จะมีฟังว่าจำเลยได้รับซื้อสินค้าของโจทก์ร่วมไว้จากนางสาวรุ่งนภาโดยรู้ว่าเป็นสินค้าที่นางสาวรุ่งนภาได้มาจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงไม่ได้ เพราะโจทก์ร่วมจะตั้งราคาขายสินค้าไว้อย่างไรและลดราคาให้ผู้ซื้อได้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องที่โจทก์ร่วมกำหนดขึ้นเอง โดยจากพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รู้ถึงราคาที่โจทก์ร่วมได้กำหนดไว้ดังกล่าว พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมได้ความดังนี้ประกอบกับจำเลยให้การและนำสืบปฏิเสธว่า จำเลยรับซื้อสินค้าของโจทก์ร่วมไว้จากนางสาวรุ่งนภาโดยจำเลยไม่รู้ว่า เป็นสินค้าที่นางสาวรุ่งนภาได้มาจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าจำเลยได้รับซื้อสินค้าของโจทก์ร่วมไว้จากนางสาวรุ่งนภาโดยสุจริต ไม่รู้ว่าเป็นสินค้าที่นางสาวรุ่งนภาได้มาจากการกระทำความผิดทางอาญา คดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานรับของโจรดังฟ้อง ฎีกาของจำเลยในปัญหานี้ฟังขึ้น และเห็นว่าการที่จำเลยรับซื้อสินค้าของโจทก์ร่วมไว้จากนางสาวรุ่งนภาพนักงานขายของโจทก์ร่วมผู้ขายสินค้านี้ดังกล่าว ถือได้ว่าจำเลยได้รับซื้อสินค้าไว้จากนางสาวรุ่งนภาผู้ขายสินค้าชนิดนั้น เมื่อจำเลยซื้อสินค้าไว้โดยสุจริตดังวินิจฉัยแล้ว และไม่ปรากฏว่า

โจทก์ร่วมได้เสนอขอใช้ราคาสินค้าที่ซื้อมาให้จำเลย จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องคืนสินค้าของกลางในส่วนที่เป็นของโจทก์ร่วม และไม่จำเป็นต้องขอใช้ราคาสินค้าอื่นให้โจทก์ร่วมตั้งค่าขอท้ายฟ้องทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1332 คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่นตามฎีกาของจำเลยต่อไปอีก"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ของกลางให้คืนจำเลย

(พรชัย สมรรถเวช-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ